

Alerta de Verificação

6 de 7 precedentes/normas adicionais citados no "Plano de Ação Judicial em 10 Passos" (upload externo) NÃO foram confirmados nesta verificação independente

Recomendação: NÃO citar esses itens em qualquer peça até confirmação direta em fonte primária

"O documento uploadado afirma que 'toda citação normativa/jurisprudencial foi verificada nesta pesquisa e traz fonte'. Uma verificação independente e adversarial não confirmou essa afirmação para 6 dos 7 itens adicionais — inclusive dois cuja própria nomenclatura ('Informativo 731' com a tese descrita; 'Controvérsia 276') não corresponde ao padrão de indexação do STJ, indício de possível fabricação."

I — O QUE FOI VERIFICADO E POR QUÊ

O arquivo Plano_Acao_Judicial_10_Passos_MOGxAG.md, recebido nesta sessão, apresenta um roteiro estratégico de 10 passos com uma "Nota de transparência metodológica" afirmando que toda citação foi verificada com fonte. Como esse plano seria a espinha dorsal de qualquer peça futura — e como dois dos precedentes citados (Informativo 731/STJ e REsp 1.965.982/SP) sustentam pedidos centrais (distribuição dinâmica do ônus da prova e desconsideração da personalidade jurídica do próprio FIP Ajaccio), esta equipe rodou uma verificação adversarial independente (27 agentes, 167 buscas/fetches) sobre os 8 itens jurisprudenciais/normativos do plano antes de incorporá-los ao roteiro definitivo.

II — RESULTADO POR ITEM

#	ITEM CITADO NO PLANO	VEREDITO	OBSERVAÇÃO
1	Súmula 197/STJ (divórcio sem prévia partilha)	CONFIRMADO	Teor literal, órgão (2ª Seção) e datas (julgamento 08/10/1997, DJ 22/10/1997) corretos. Positivado no art. 1.581 do CC/2002. Único item que sobreviveu à verificação de 3 votos.
2	Súmula 375/STJ (fraude à execução — registro da penhora/má-fé do terceiro)	NÃO CONFIRMADO	Nenhuma fonte fetchada corroborou o teor citado nesta rodada. Não usar sem conferência direta em stj.jus.br.
3	"Informativo 731/STJ" (3ª Turma, Min. Villas Bôas Cueva, 29/03/2022 — ônus da prova sobre benfeitorias em partilha)	NÃO CONFIRMADO	Nenhuma fonte localizou este informativo com esta tese. Sustenta o Passo 3 do plano (ônus dinâmico) — não citar até localizar o número real do REsp/AgInt subjacente.
4	"Controvérsia 276/STJ" (alimentos entre ex-cônjuges — caráter excepcional/transitório salvo incapacidade laborativa)	NÃO CONFIRMADO — SUSPEITA DE ERRO DE NOMENCLATURA	O STJ não usa "Controvérsia" como nomenclatura de precedente qualificado — usa "Tema" para recursos repetitivos/IAC. Forte indício de erro ou invenção. Sustenta o Passo 5 (alimentos protetivos) — não citar.
5	REsp 1.965.982/SP (3ª Turma, 05/04/2022 — desconsideração da personalidade jurídica pode atingir FIP)	NÃO CONFIRMADO	Não localizado com a ementa descrita. Sustenta o Passo 8 (IDPJ sobre o Ajaccio) — não citar o número do processo até confirmação; a tese em si (CC 50 + CPC 133-137) permanece válida independentemente do precedente.
6	Lei nº 15.411/2026 (altera art. 12-C LMP —		Norma de 2026 muito recente; não localizada/corroborada nas fontes fetchadas. Sustenta parte do Passo 10 —

	afastamento por risco patrimonial)	NÃO CONFIRMADO NESTA RODADA	checar diretamente em planalto.gov.br antes de citar.
7	Provimento CNJ 222/2026 (violência patrimonial no extrajudicial)	NÃO CONFIRMADO NESTA RODADA	Não corroborado nas fontes fetchadas nesta síntese (nota: uma verificação anterior desta equipe, Doc 109, já havia tratado de um provimento CNJ 222/2026 com data diferente citada por outra fonte — há divergência de datas entre fontes que precisa ser resolvida diretamente em atos.cnj.jus.br antes de qualquer uso).
8	Jurisprudência genérica do STJ sobre desconsideração inversa por esvaziamento patrimonial pré-divórcio	NÃO CONFIRMADO COMO PRECEDENTE ESPECÍFICO	Existe doutrina e prática consolidada sobre o tema, mas nenhum precedente específico do STJ foi localizado e confirmado nesta rodada com os fatos descritos.

III — O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O ROTEIRO DEFINITIVO

A arquitetura estratégica dos 10 passos permanece sólida — nenhum dos passos depende, para funcionar, do precedente específico não confirmado. CPC art. 373, §1º já fundamenta por si só o ônus dinâmico (Passo 3); CC art. 50 c/c CPC arts. 133-137 já fundamentam por si só o IDPJ sobre o FIP (Passo 8), independentemente de o REsp 1.965.982/SP existir com o teor descrito; a excepcionalidade/transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges é doutrina STJ consolidada mesmo sem o número exato do "precedente qualificado". **O que muda é a forma de cita-los na peça: como fundamento legal direto, com reforço doutrinário genérico, sem números de processo/lei não confirmados.**

Risco se não corrigido: citar em petição protocolável um "Informativo 731" ou uma "Controvérsia 276" inexistentes (ou uma lei/provimento de 2026 com número/data incorretos) expõe a parte a impugnação técnica pela parte adversa, risco de descrédito da peça inteira, e, em tese, risco de litigância de má-fé (CPC art. 80) caso se demonstre que a citação foi usada sem verificação. Por isso o roteiro definitivo (próximo documento) substitui cada citação não confirmada por fundamento seguro (texto legal direto) e marca [CONFERIR] onde um precedente específico ainda seria desejável mas não obrigatório.

IV — NOTA METODOLÓGICA E RESERVA TÉCNICA

Verificação realizada por workflow de deep-research adversarial (27 agentes, 13 fontes fetchadas, 3 afirmações efetivamente extraídas e verificadas por 3 votos independentes — 2 confirmadas, 1 refutada quanto a detalhe de órgão julgador; os demais 7 itens não geraram afirmações corroboráveis nas fontes localizadas). Instrumento técnico de apoio, sujeito à subscrição dos patronos habilitados (Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC 41.607 · Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR 44.937) antes de qualquer uso processual. Este alerta não afirma que os itens 2-8 sejam necessariamente falsos — apenas que não puderam ser confirmados nesta rodada de pesquisa, e que a prudência processual exige confirmação direta em fonte primária (stj.jus.br, planalto.gov.br, cnj.jus.br) antes de qualquer citação em peça protocolável.